



MOÇÃO Nº 126, DE 17 DE SETEMBRO DE 2014
Publicada no BS nº 9, de 24 de setembro de 2014, pags 3 e 4.

*Moção de apoio à célere ratificação
da Convenção de Minamata pelo
Governo Brasileiro*

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, no uso de suas atribuições e competências que lhe são conferidas pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990, e tendo em vista o disposto no art. 13 do seu Regimento Interno, anexo à Portaria nº 452, de 17 de novembro de 2011, e

Considerando que o Brasil assinou a Convenção de Minamata sobre Mercúrio na cidade de Kumamoto, Japão, em 10 de outubro de 2013;

Considerando que o mercúrio é um elemento químico, que na forma líquida evapora facilmente e pode ser liberado no ar, água e solo por processos naturais e por ações antropogênicas atingindo escala global; que é considerado uma das substâncias mais perigosas para a saúde e o meio ambiente; e que a exposição a níveis elevados pode provocar efeitos graves no ser humano, causando danos neurológicos, cardiológicos, pulmonares, renais e imunológicos;

Considerando que o mercúrio e seus compostos são bioacumulados e biomagnificados no organismo de diversos seres vivos, especialmente em peixes e mamíferos, e que se estima que a concentração de mercúrio no meio ambiente aumentou cerca de três vezes nos últimos cem anos, devido, também, à intensificação de seu uso em produtos e processos industriais, bem como por liberações associadas à mineração e à queima de combustíveis fósseis;

Considerando que a reação da comunidade internacional aos problemas causados pelo mercúrio ganhou ímpeto, em 2009, por meio da Decisão 25/5 do Conselho de Administração do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), que estabeleceu mandato negociador para a elaboração de instrumento juridicamente vinculante sobre o mercúrio, no qual o Brasil participou ativamente, pautado pela busca de instrumento ambicioso, no marco do desenvolvimento sustentável e dos resultados da Rio+20, resguardando a flexibilidade necessária para a implementação de seus dispositivos no âmbito nacional;

Considerando que a liderança brasileira, em conjunto com outros países da América Latina e do Caribe, foi fundamental para a inclusão de artigos específicos sobre saúde e liberações para o solo e água no texto final do Tratado;

Considerando que, com o objetivo de proteger a saúde humana e o meio ambiente das emissões e liberações antropogênicas de mercúrio e seus compostos, a Convenção estabelece obrigações de controle de fontes e do comércio de mercúrio; dispõe sobre medidas para o controle e a redução de emissões e liberações de mercúrio ao meio ambiente, assim como prevê a eliminação ou redução do uso do mercúrio em determinados produtos e processos industriais, bem como o manejo sustentável de resíduos e o gerenciamento de áreas contaminadas por mercúrio;

Considerando que a Convenção define, ainda, a elaboração de planos nacionais para a redução do uso de mercúrio na mineração de ouro artesanal e em pequena-escala (garimpo) e promove a cooperação internacional em temas relacionados à matéria, inclusive por meio de recursos financeiros e apoio técnico a países em desenvolvimento;

Considerando que a definição de regras internacionais para o uso de mercúrio representa importante avanço regulatório para o controle de substâncias químicas, ao lado de outros tratados como aqueles relacionados a poluentes orgânicos persistentes, substâncias que destroem a camada de ozônio e resíduos perigosos;

Considerando que a Convenção de Minamata servirá ao País como instrumento para quantificar e manejar o mercúrio de forma segura na cadeia produtiva, bem como para promover o bem-estar das populações e trabalhadores expostos ao mercúrio;

E, considerando que as consultas realizadas junto ao setor produtivo e à sociedade civil brasileira durante a negociação indicaram que são exequíveis os prazos para a proibição do uso do mercúrio nos produtos e processos industriais listados nos anexos da Convenção de Minamata sobre o Mercúrio, e que a ratificação do Brasil ao referido tratado internacional deverá ocorrer, portanto, sem registro de isenções de prazo, conforme o artigo 6º da Convenção.

Ante o exposto, este Conselho Nacional do Meio Ambiente se manifesta à Presidência da República e ao Congresso Nacional a favor da mais breve ratificação da Convenção de Minamata.

IZABELLA TEIXEIRA
Presidente do Conselho